EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AGM BRASIL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS DO BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.717.057/0001-28, entidade civil sem fins lucrativos, com sede nacional na Quadra 02 – Bloco E, nº 12 – Sala 206 – soreloja - Asa Sul – CEP: 70070-120, Brasília - DF, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada pelo seu Presidente e Representante Legal, Sr. **REINALDO MONTEIRO DA SILVA**, brasileiro, Guarda Municipal, casado, portador da Carteira de Identidade nº 23.821.294-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 166.532.588-74, residente e domiciliado na cidade de Barueri/SP; vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados constituídos, (procuração anexa), e-mail's: edupazinato@gmail.com e contato@agmbrasil.org, onde receberão as intimações de estilo, propor a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

com fundamento no art. 102, §1º, da CF/88 c/c art. 1º Lei nº 9.882/99, com o objetivo de requerer a inconstitucionalidade integral da Lei Complementar nº 282, de 12 de junho de 2025, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o uso de arma de fogo pela divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal, órgão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, e dá outras providências, e, subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão de inconstitucionalidade integral, que seja conferida a interpretação conforme à Constituição dos arts. 17-

A c/c 17-B, 17-C, 17-D, 17-H, 17-I, 17-J, 17-K, 17-L, 17-M, 17-N, 17-O, 17-P, 17-Q, 17-R, 17-S. Todas essas inobservâncias, como cediço, já deram ensejo a ADPFs, a exemplo da 995, ou mesmo o Ações Diretas de Inconstitucionalidades – ADI - de modo que é indubitável que os ideais supracitados são aptos a fundamentarem esta medida, inclusive, consoante se aprofundará a seguir.

1. DOS FATOS

A presente ADPF tem por objeto questionar iniciativa recente proposta pelo Poder Executivo Municipal (PLC nº 13/2025) e aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, consistente na criação de suposta divisão de elite da GM-RIO, intitulada "Força Municipal", com alteração da nomenclatura da Guarda Municipal e instituição de estrutura paralela de segurança pública, em desacordo com o preconizado pela Constituição e legislação federais que regulam a matéria.

No presente caso, essas inconstitucionalidades e ilegalidades tencionam preencher cargos públicos de natureza efetiva da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, mediante a contratação temporária ou em comissão de pessoas sem a devida aprovação prévia em concurso público, concedendo-lhes, inclusive, porte de arma de fogo.

Consabido que essas medidas violam a Constituição Federal e as normas gerais estabelecidas pela União, a exemplo do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014), além de comprometerem os princípios da padronização, eficiência e efetividade do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), baseados na Lei Federal nº 13.675/2018, implicando afronta direta a diversos preceitos fundamentais consagrados pelo sistema jurídico e judicial pátrio.

Como se pode depreender da leitura dos arts. 17-A c/c 17-B, 17-C e 17-D, a referida "divisão de elite da GM-RIO", nominada como "FMS", inaugura estrutura paralela à GM-RIO, dotada de competência privativa dentro da própria pessoa jurídica da Guarda Municipal, violando suas competências gerais para a realização do policiamento ostensivo, preventivo e comunitário, bem como para a garantia da proteção de órgãos, entidades, bens e serviços públicos municipais.

Observe-se, Excelência, que a citada Lei Complementar autoriza que seus integrantes sejam pessoas não concursadas e tenham, de maneira privilegiada, porte funcional de arma de fogo, ainda que exerçam função temporária ou em comissão.

Ora, resta evidente que a criação desse novo órgão, apresentado como uma "divisão de elite da GM-Rio – Força Municipal", constitui, na prática, reedição disfarçada da proposta anterior de renomear a instituição com a proposição de novo órgão de segurança pública municipal, representando flagrante burla aos preceitos constitucionais e às decisões do STF (ADPFs 995 e 1214, Tema 656).

Assim é que tal fragmentação funcional e hierárquica da Guarda Municipal da Capital do Rio de Janeiro, com o exercício privativo de competências constitucionais e atribuições legais típicas e gerais, de maneira particularizada, subvertendo sua identidade institucional e comprometendo a unicidade organizacional prevista no art. 144 da CF, em total desvio de finalidade, violação dos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da eficiência e da higidez do modelo federativo brasileiro de governança integrada e padronizada da segurança pública pelo SUSP, que é objeto ordinariamente de debate no Congresso Nacional de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) proposta pelo Poder Executivo Federal para constitucionalizar o Sistema sobredito.

2. DA LEGITIMIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A AGM BRASIL - Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil, entidade de classe, sem fins lucrativos, de âmbito nacional tem como finalidade, dentre outras, a de defesa dos interesses e direitos dos associados Guardas Municipais, com legitimidade para representá-los, em ações do controle concentrado de constitucionalidade e demais ações que tramitem na Suprema Corte, nos termos do artigo 103, inciso IX da Constituição Federal:

> "Artigo 103 - Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (...)
> (...)
> IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional"

Nos termos do artigo 5º, alínea "a" do Estatuto Social da AGM BRASIL - Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil:

> "Artigo 5º - Para consecução dos objetivos e dentro das limitações estabelecidas por este Estatuto Social a AGM BRASIL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS DO BRASIL poderá: (...)
> a - representar e/ou defender os direitos e interesses de seus dirigentes e associados, judicial e extrajudicialmente, perante aos poderes públicos, pessoas físicas e jurídicas, podendo, inclusive, propor ações coletivas em favor de seus associados;"

Fiel a seu Estatuto, a entidade autora ajuizou a ADPF 995, já julgada, e a ADPF 1095, em curso perante o STF, tratando de temas estruturais das Guardas Municipais e da segurança pública do país. Além disso, foi admitida como *amici curiae* em diversas ações constitucionais perante o STF, a exemplo do RE 608588, que culminou no recente Tema 656 de repercussão geral.

A pertinência temática se mostra presente em função de a ação em apreço ter por objeto norma municipal que trata de aspectos estruturais da carreira de Guardas Municipais, em descumprimento de normas da Constituição da República e das leis federais pertinentes.

Dessa forma, fica demonstrada a legitimidade da autora para figurar na defesa, em juízo ou fora dele, dos interesses individuais ou coletivos da categoria profissional, por possuir interesse jurídico sobre a demanda.

3. DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DESCUMPRIDOS

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para impugnar dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 282/2025, do Município do Rio de Janeiro,

Os dispositivos impugnados afrontam os preceitos fundamentais constantes dos arts. 1º, caput, incisos II, III e IV; art. 5º, caput, incisos XIII e XXXVI; art. 6º, caput; art. 18; art. 19, inciso III; art. 21, inciso VI; art. 22, incisos I, XVI e XXI; art. 30, incisos I e II; art. 37, caput, incisos II e IX; bem como os §§ 7º e 8º do art. 144, assim como do Tema 656 de repercussão geral desta Corte.

A individualização das questões constitucionais suscitadas, já previamente ventiladas nesta inicial, será aprofundada por meio dos tópicos subsequentes, os quais abordarão de forma sistemática e fundamentada a inconstitucionalidade dos dispositivos da ato normativo impugnado.

Insta salientar, *ab initio*, não obstante, que a referida "divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal, faculta o ingresso ao referido órgão, além de Guardas Municipais do Rio de Janeiro, por concurso interno, de prestadores de serviço contratados temporariamente e servidores ocupantes de cargos em comissão extraquadros, ambos sem aprovação em concurso

público, o que configura usurpação das funções legal e constitucionalmente atribuídas aos Guardas Municipais concursados.

No que concerne aos objetos desta Arguição, abrange tanto a prática inconstitucional de estender a competência municipal para mudar a nomenclatura das Guardas Municipais ou instituir órgãos de segurança pública ao arrepio da Constituição, por vezes apoiando-se em outras instituições legalmente criadas, e dispor sobre contratação de pessoas temporárias ou em comissão para realização de atividades típicas de segurança pública municipal assentes no policiamento ostensivo, preventivo, comunitário e armado, em substituição, no caso presente, aos(às) Guardas Municipais concursados(as) do Rio de Janeiro.

Com base nesses argumentos, é inegavelmente possível o cotejo da norma pela presente via, visto que se está diante, dentre outros, de violação pungente dos seguintes preceitos fundamentais da Constituição Federal:

- da cidadania, dignidade da pessoa humana, construção de uma sociedade justa, redução da desigualdade, promoção do bem de todos, isonomia, do serviço público de segurança como direito fundamental e social provido pelo Estado e da regulamentação das profissões (art. 1º, II, III e IV; art. 3º, I, III, IV; art. 5º, caput e inc. XIII e art. 6º, caput);

- do princípio federativo, do sistema constitucional de repartição de competências (art. 1º, caput c/c art. 18, arts. 5º, XXXVI, 21, VI e 22, I, XVI e XXI e art. 30, I e II);

- da não distinção entre brasileiros ou preferências entre si, impessoalidade, mérito e do concurso público (art. 19, III c/c art. 37, caput e inc. II e IX);

- da segurança jurídica, da eficiência, efetividade e padronização do sistema de segurança pública (art. 5º, XXXVI, 37, caput, art. 144, caput e §§ 7º e 8º).

Portanto, a inexistência de meio com eficácia geral capaz de sanar a lesividade aos preceitos fundamentais apontados, na esteira de numerosos precedentes já firmados por esta Egrégia Corte, descortina a possibilidade e urgência do manejo desta ADPF para viabilizar a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal impugnada ou obstacularizar a edição de outras tantas leis municipais que insistam em exorbitar dos estreitos limites da Constituição nos moldes apresentados, como já assentado pela Suprema Corte

Tais medidas, violam, portanto, a competência legislativa da União (formal), desrespeitando a estrutura federativa e a organização da segurança pública brasileira (material).

4. DA SUBSIDIARIEDADE

O requisito da subsidiariedade se encontra presente, considerando que, no caso, o ato impugnado não pode ser contestado pelas demais vias de controle abstrato e concentrado, estando cumprido, portanto, os ditames do art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99.

Outrossim, diante do princípio da subsidiariedade, cuja conformação está definida, por exclusão, via art. 4º, §1º, da Lei n.º 9.882/99, deve-se levar ainda em consideração que este Colendo Tribunal Federal ao não admitir o manejo de ADI para questionar normas municipais, conforme exaustivamente debatido, admitiu e julgou outras ADPFs (273, Ministro Celso de Mello, DJe de 23 de junho de 2017; 337, Ministro Marco Aurélio, DJe de 26 de junho de 2019; 492, Ministro Gilmar Mendes, DJe nº 292 de 14 de dezembro de 2020; 567, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de março de 2021; e 1036, Ministro Nunes Marques, DJe de 10 de março de 2025); em desfavor de leis municipais.

Com base no voto do eminente Ministro Gilmar Mendes, no âmbito da

ADPF 492, pode-se definir que a ADPF é um tipo de ação usada no STF para proteger princípios fundamentais da Constituição. Não devendo a regra da subsidiariedade ser interpretada de forma rígida. Ou seja, não é necessário tentar todas as ações possíveis antes de usar a ADPF, especialmente quando o problema atinge toda a sociedade ou a estrutura do Estado.

Segundo o referido Ministro, como a ADPF serve para resolver grandes questões constitucionais de forma geral e abstrata, ela pode ser usada quando o que está em jogo é o funcionamento da Constituição em si, pois se trata do melhor instrumento para resolver rapidamente e de forma definitiva a dúvida, o que ocorre por meio deste petitório.

Consigne-se, ainda, que a relevância da matéria consiste em desafiar inúmeras decisões anteriores, de caráter vinculante, dessa Egrégia Corte Suprema, requerendo novamente que tal conflito seja submetido ao seu entendimento, porquanto o STF é o responsável pela interpretação e adequação da norma constitucional conforme a evolução do contexto social.

A permissão "expansiva" da ADPF no presente caso, com base nas justificativas mencionadas anteriormente, é imperativa e prática para defender objetivamente a Constituição e desfazer a prática inconstitucional guerreada.

Por todo o exposto, resta demonstrado que a presente Arguição, como reserva da jurisdição constitucional abstrata, é meio adequado, eficaz e "apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata" (ADPF 492), a fim de sanar as lesões aos preceitos fundamentais violados, potencializando os seus efeitos contra um risco de autêntica metástase inconstitucional da alargada competência legislativa que vem sendo indevidamente praticada pelas edilidades da República, que serão, subsequentemente, demonstradas.

5. DA PREVENÇÃO

Considerando que a temática veiculada na ADPF 1238, em curso perante o STF, questiona dispositivos da mesma Lei Complementar Municipal 282 de 12 de junho de 2025 do Rio de Janeiro, sob relatoria do Min. Edson Fachin, não há dúvida de que a presente ação, também deve ser a distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro, conforme dispõe o RISTF.

6. DO MÉRITO - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

6.1. Da Usurpação de Competência da União e Violação dos Parâmetros fixados nos Precedentes da ADPF 995 e Tema 656 (repercussão geral)

Na ADPF no 995, o STF fixou o entendimento no sentido de que "não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública", tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CRFB).

Em decisão recente, no RE n˚ 608.588, o STF, em sede de repercussão geral (Tema no 656-RG), asseverou que:

> "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso

> VII, da CF. **Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional**".

O Município do Rio de Janeiro, Excelência, ao editar a Lei Complementar Municipal nº 282/2025, em relação aos serviços públicos municipal de segurança da sua competência, generalizou, desde logo, a possibilidade de contratação temporária para cargos que deveriam ser compostos exclusivamente por Guardas Municipais, criando uma estrutura estranha ao SUSP, no âmbito da Guarda Municipal. Como consta na lei impugnada:

> "Art. 17-D A divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal será composta **prioritariamente** por guardas municipais, mediante aprovação em processo seletivo interno, nos termos do Decreto Regulamentador."

De acordo com interpretação sistemática do mencionado Art. 17-D da Lei Complementar questionada, combinada com os Arts. 17-P e, sobretudo, 17-R, a seguir colacionado, permite concluir que o ingresso na famigerada "divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal" poderá ser realizado, sem concurso público, por meio de "convênio ou instrumento congênere com órgãos militares e civis, bem como federais e estaduais, nos moldes do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva – CPOR(...)" – sic!

> "Art. 17-R. A contratação por tempo determinado para função temporária prevista no art. 17-P desta Lei Complementar dar-se-á mediante processo seletivo, prevendo etapa de avaliação de conhecimentos específicos e as demais etapas obrigatórias previstas nos §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 17-D e o disposto nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 17-E.
> **§ 1º Poderá ser firmado convênio ou instrumento**

> **congênere com órgãos militares e civis, bem como federais e estaduais, nos moldes do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva – CPOR, com o objetivo de disciplinar a realização do processo seletivo referido no caput, que não poderá excluir de seu edital ex-sargentos, ex-cabos, ex-soldados, ex-marinheiros e ex-taifeiros temporários das três forças armadas do Brasil, a saber, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira**."

O legislador municipal, à evidência, extrapolou o âmbito de discricionariedade do administrador e instituiu novos mecanismos de gestão contratual, bem como novas figuras de contratos administrativos. A consequência objetiva consubstancia menor efetividade das normas constitucionais, sob a perspectiva dos princípios da eficiência, segurança jurídica e razoabilidade, e a própria usurpação de competência legislativa da União.

Em suma, as diretrizes gerais a que se refere a Lei Complementar Municipal nº 282/2025 inovam no ordenamento constitucional relativamente à contratação por tempo determinado, de função típica de segurança pública, ainda que essas normas sejam adstritas ao âmbito local, para fins de aplicabilidade do instituto da contratação temporária na área da segurança pública municipal. Desse modo, as diretrizes gerais da Lei Complementar Municipal nº 282/2025 usurpam a competência da União para legislar sobre normais gerais de contratação de servidores públicos.

6.2. Da Inconstitucionalidade da Contratação por Tempo Determinado em Serviços Ordinários e Típicos de Estado na Segurança Pública

A Lei municipal impugnada estabelece que:

> "Art. 17-P **É permitida a contratação por tempo determinado no âmbito da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal**.
> § 1º A contratação por tempo determinado a que se refere o caput deste dispositivo se dará pelo prazo de até 1 (um) ano, prorrogável por até 5 (cinco) vezes, por, no máximo, iguais períodos.
> [...]
> Art. 17-R A contratação por tempo determinado para função temporária prevista no art. 17-P desta Lei Complementar dar-se-á mediante processo seletivo, prevendo etapa de avaliação de conhecimentos específicos e as demais etapas obrigatórias previstas nos §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 17-D e o disposto nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 17-E.
> § 1º **Poderá ser firmado convênio ou instrumento congênere com órgãos militares e civis, bem como federais e estaduais, nos moldes do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR, com o objetivo de disciplinar a realização do processo seletivo referido no caput, que não poderá excluir de seu edital ex-sargentos, ex-cabos, ex-soldados, ex-marinheiros e ex-taifeiros temporários das três forças armadas do Brasil, a saber, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira**.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.229 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 25/6/2004), assentou os seguintes requisitos para a validade da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88):

a) previsão em lei dos cargos;

b) tempo determinado;

c) necessidade temporária de interesse público;

d) interesse público excepcional.

Mais recentemente, a questão foi reexaminada pelo Pleno em processo submetido

à sistemática da repercussão geral (RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, Tema 612), ocasião na qual foi assentada a tese de que:

> (…) para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; **c) a necessidade seja temporária;** d) o interesse público seja excepcional; **e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.**

A lei em questão é materialmente inconstitucional por não atender aos requisitos da contratação temporária previstos no art. 37, inciso IX, da CF/88, violando o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Por ser exceção à regra do concurso público, o inciso IX do art. 37 deve ser interpretado de forma restritiva.

A lei que trata sobre contratação temporária é uma lei que restringe a aplicação da regra do concurso público, portanto, precisa ser específica e detalhada, e descrever **exatamente qual situação de emergência justifica a contratação temporária, não podendo trazer apenas previsões genéricas. Ou seja, essa lei deverá especificar a contingência fática que caracteriza a situação de emergência.**

Nesse contexto, a lei que trate da contratação temporária será inconstitucional quando:

a) trouxer hipóteses amplas e genéricas de contratação temporária, sem especificar qual situação emergencial concreta justifica essa contratação;

b) permitir a contratação sem concurso público para exercer funções típicas de carreira e cargos permanentes do Estado;

c) autorizar a contratação temporária sem apresentar motivo de excepcional importância que a justifique.

Em suma, para que se considere válida a contratação temporária, exige-se que:

i) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

ii) o prazo de contratação seja predeterminado;

iii) a necessidade seja temporária;

iv) o interesse público seja excepcional;

v) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

No caso em exame, esses requisitos não estão presentes, de modo que a norma é inconstitucional, o que autoriza a sua anulação.

Há, pois, inconstitucionalidade na Lei Municipal em questão, em virtude de prever contratação por tempo determinado para os serviços ordinários permanentes de Estado e indispensáveis como a segurança pública, *in casu*, a segurança pública municipal prestada pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, uma das maiores Guardas Municipais do país.

6.3. Da "Divisão de Elite da GM-RIO - Força Municipal" e Da Violação da Simetria e da Identidade Funcional das Guardas Municipais no SUSP

A segurança pública é máxima prioridade do povo brasileiro. O modelo federativo de natureza trina consagrado na Carta Magna de 1988, fundado no pacto e na cooperação federativas, impõe competências constitucionais diversas, e complementares, aos 3 (três) entes federados.

Com efeito, a CRFB/88 atribui à segurança pública a singularidade da natureza e dos efeitos jurídico-legais decorrentes de um direito fundamental e social inscrito no rol do art. 6º, conferindo, como tal, eficácia vinculativa a todos os entes federados e cidadania.

Isso porque a segurança pública deve ser entendida, por força da disciplina constitucional, como um direito garantidor de outros direitos, o que fortalece autonomia federativa dos Municípios para, nos limites das suas competências constitucionais delimitadas pela CRFB/88, à luz de uma hermenêutica sistemática dos arts. 6º, 23, I, 30, V c/c 144 da Constituição com as Leis Federais nºs 13.022/2014 ("Estatuto Geral das Guardas Municipais") e 13.675/2018 ("Lei do Sistema Único de Segurança Pública/SUSP"), que, consabido, regulamentaram, respectivamente, os §§ 8º e 7º do referido art. 144, corolário da sua eficácia vinculativa junto aos três entes federados (modelo federativo republicano de natureza trina) e à coletividade (inteligência do STF. Plenário. ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/8/2023 (Info 1105), em pleno atendimento aos interesses locais e às peculiaridades das comunidades em que atua.

Nesses termos, e com base no princípio da preponderância do interesse nacional, esta Suprema Corte firmou entendimento, objetivando tornar mais eficiente e efetivo o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), reconhecendo a competência constitucional – e legal, da União no estabelecimento da Política Nacional de Segurança Pública, por meio da edição de normas gerais, a exemplo do que se infere de parte do voto do Ministro Ricardo Lewandowski na ADI 3112, versando sobre a regulamentação e autorização do porte de arma de fogo com a "*preponderância do interesse da União nessa matéria*":

> De fato, a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo

> o País (...).
> **Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem**. *(g.n.)*

No julgamento da ADPF 1214, de igual modo, tratando de outra dimensão das normas gerais sobre a segurança pública afetas ao legislador nacional, **o Ministro Flávio Dino reforçou que a nomenclatura "Guarda Municipal" possui valor jurídico e institucional, sendo elemento central de identidade e organização funcional dos entes federativos no SUSP**. Alterações locais arbitrárias contrariam o princípio da segurança jurídica e a tese firmada, em sede de repercussão geral, Tema 656 – RE 608.588. O Ministro esclareceu que:

> (...) **todo o arcabouço normativo que disciplina as guardas municipais, seja a Constituição Federal, seja a legislação infraconstitucional federal, utiliza a nomenclatura "*guardas municipais*" de maneira deliberada e sistemática, refletindo a estrutura organizacional e funcional definida pelo legislador constituinte e pelo legislador ordinário.**

Em decisão também recente, o STF, na Reclamação-SP 77.357, de relatoria do Ministro Flávio Dino, afastou a possibilidade de se denominar a Guarda Municipal como "Polícia Municipal", com fundamento nas seguintes razões:

> "[...] Ocorre que todo o arcabouço normativo que disciplina as guardas municipais, seja a Constituição Federal, seja a legislação infraconstitucional, utiliza a nomenclatura "guardas municipais" de maneira deliberada e sistemática, refletindo a estrutura organizacional e funcional definida pelo legislador constituinte e pelo legislador ordinário. O artigo 144, § 8º, da Constituição Federal é categórico ao

> dispor que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". (...) A Constituição é o fundamento máximo da organização estatale e suas disposições são vinculantes para todos os entes federados, inclusive os municípios. **A nomenclatura empregada pelo constituinte não foi acidental, mas resultado de uma escolha jurídica e política que reflete a distinção entre os diferentes órgãos de segurança pública**. A Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), reforça essa distinção ao listar, no artigo 9º, as guardas municipais como integrantes operacionais do sistema, sem, contudo, lhes atribuir a denominação de "polícia". O mesmo ocorre com o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014), que detalha as atribuições desses órgãos sem qualquer referência à nomenclatura pretendida pelo município reclamante. Mais recentemente, no mesmo sentido, tivemos o Decreto no 11.841/2023. **Friso que todas essas normas gerais federais são de observância obrigatória pelos Municípios, conforme decidiu o STF (Tese no 656-RG). A terminologia empregada pela Constituição não é meramente simbólica ou acidental, mas traduz a estrutura organizacional e funcional das instituições públicas, assegurando coerência e estabilidade ao ordenamento jurídico em um estado federal, no qual a autonomia dos entes subnacionais é limitada e não significa soberania. (...)** A Constituição Federal estabelece, de forma clara, que os municípios possuem Câmaras Municipais como órgãos legislativos e Prefeituras como órgãos do Poder Executivo local. Tais nomenclaturas possuem relevância jurídica, pois delimitam funções, competências e hierarquias institucionais dentro do sistema federativo. **Alterá-las criaria confusão institucional, prejudicaria a uniformidade do sistema e poderia levar a conflitos interpretativos, tanto no âmbito jurídico quanto administrativo."**

Contudo, no presente caso concreto, verifica-se que a Lei impugnada acrescentou diversos dispositivos através do seu art. 1º à Lei Municipal nº 100/09, que criou e regulamentou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-Rio.

É cediço na jurisprudência da Suprema Corte que os entes subnacionais não podem criar órgão de segurança pública distintos daqueles

previstos no art. 144 da CF. Logo, como sustentado alhures, a criação da denominada "divisão de elite da Guarda Municipal – Força Municipal", no âmbito da GM-RIO, conforme os arts. 17-A a 17-D da norma impugnada, configura inovação inconstitucional, vez que institui verdadeiro órgão de segurança pública não previsto no art. 144 da Constituição Federal.

Além disso, ao atribuir exclusivamente à referida divisão competências institucionais e atribuições profissionais da Guarda Municipal, como o policiamento ostensivo, preventivo e comunitário, bem como a proteção de bens, serviços e instalações públicas, a norma usurpa a lógica da carreira única da GM-RIO e viola os princípios da impessoalidade, legalidade e isonomia no serviço público, afrontando diretamente as Leis Federais nº 13.022/2014 e 13.675/2018, bem como a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal (Tema 656; ADI 5780; ADPFs 995 e 1214).

Nesse sentido, a criação da "divisão de elite – Força Municipal" da GM-RIO configura tentativa de transformação institucional vedada, pois rompe com a lógica de padronização e unicidade funcional e institucional da Guarda Municipal.

Ademais, ao conferir à "Força Municipal", sob o argumento de se tratar de órgão específico, competências típicas, gerais e basilares da Guarda Municipal, de maneira exclusiva, como unidade administrativa interna e sem autonomia jurídica, segregando sua estrutura, sua identidade visual, seus servidores e suas prerrogativas, forja-se, de modo inconstitucional, ilegal e injustificável, uma duplicidade institucional e uma ficção jurídica incompatível com o ordenamento constitucional.

Ressalte-se, ainda, a inconstitucionalidade do § 7º do art. 17-D da norma impugnada, ao autorizar, sem critérios legais objetivos, a lotação de

Guardas Municipais não armados na "Força Municipal", para atividades de apoio e exclusivamente por decisão discricionária do Diretor-Geral, o que também é vedado pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014). Essa previsão viola os princípios da legalidade, isonomia e eficiência (art. 5º, caput, e art. 37, caput, da CF/88), ao permitir distinções arbitrárias dentro da mesma carreira, rompendo com a lógica do regime jurídico único, com a edição de subcategorias funcionais e operacionais não previstas na legislação, contrapondo-se, inclusive, à recentíssima INSTRUÇÃO NORMATIVA DG/PF Nº 310, DE 10 DE JUNHO DE 2025, que estabelece normas e procedimentos para concessão de porte de arma de fogo funcional condicionado às guardas municipais, mediante Termo de Adesão e Compromisso – TAD (porte funcional de arma de fogo em serviço e fora dele).

Ainda, viola-se a lógica da atuação padronizada das Guardas Municipais, fomentando hierarquias informais e rupturas concretas da identidade funcional da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, previstas no art. 144, § 8º da Constituição Federal e reafirmada no Tema 656 (RE 608.588) e na ADPF 1214.

A fragmentação funcional promovida por esse dispositivo compromete a identidade institucional da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e de instituições congêneres de outros Municípios brasileiros, ao formatar assimetrias internas e promover desvio de finalidade, o que impõe o reconhecimento da sua inconstitucionalidade.

Tal construção normativa materializa exatamente a preocupação manifestada pelo Eminente Ministro Flávio Dino no julgamento da ADPF 1214, ao alertar para o risco de os Municípios alterarem a nomenclatura de suas instituições de segurança pública em descompasso com a Constituição, advertindo que não se trata de mero simbolismo, **mas de violação direta aos**

limites impostos à autonomia dos entes subnacionais. Nas palavras do Ministro:

> Tais nomenclaturas possuem relevância jurídica, pois delimitam funções, competências e hierarquias institucionais dentro do sistema federativo. Alterá-las criaria confusão institucional, prejudicaria a uniformidade do sistema e poderia levar a conflitos interpretativos, tanto no âmbito jurídico quanto administrativo. A denominação "*Guarda Municipal*" é um elemento essencial da identidade institucional desses órgãos (ADPF 1214).

Ou seja, a criação da "Força Municipal", sob a roupagem de divisão de elite da GM-Rio, institui, de forma paralela, inconstitucional e ilegalmente, uma nova estrutura à margem do regime jurídico da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e de todas as demais Guardas Municipais do país, afastando-se das regras de ingresso, carreira e identidade institucional previstas na Constituição e legislação federal, usurpando competências gerais típicas da segurança pública em geral e das dos Guardas Municipais do Rio de Janeiro, em particular, com a indevida concessão de prerrogativas a pessoas estranhas aos quadros da GM-RIO, com destaque, paradoxalmente, aqueles egressos das Forças Armadas (sic!), representando forte risco, ademais, de contaminação e isomorfismo institucional com a carreira militar, o que também é expressamente vedado pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014).

Ressalte-se, por oportuno, que o STF, ao julgar a ADI 5780, por unanimidade, declarou constitucional o Estatuto Geral das Guardas – Lei Nacional - que regulamentou o § 8º do art. 144, da CF, **reconhecendo-o como Norma Geral de observação obrigatória pelos municípios quando criarem ou regulamentarem suas Guardas.** O Relator, Ministro Gilmar Mendes,

destacou em seu voto que tal decisão se baseou nas jurisprudências firmes daquela Egrégia Corte Suprema, inclusive, afirmando que *"o Plenário da Corte, ao julgar o RE 846.854, reconheceu o exercício da atividade de segurança pública pelas guardas municipais. Tal entendimento foi mantido no julgamento da ADC 38 e das ADIS 5.538 e 5.948, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes"*, de modo que:

> Da análise da Lei 13.022/2014, verifica-se que, com o objetivo de regulamentar as guardas municipais, ela definiu seus princípios mínimos de atuação (artigo 3º), suas atribuições (artigo 5º), os requisitos de sua criação (artigos 6º a o 9º), as exigências para investidura no cargo (artigo 10), a capacitação de seus membros (artigos 11 e 12), os mecanismos de controle interno e externo (artigos 13 e 14), e as prerrogativas e vedações da carreira (artigos 15 a 19).

Por conseguinte, o STF quando julgou o Tema 656 – RE 658.088, definiu que o exercício de ações de segurança urbana, inclusive, policiamento ostensivo e comunitário, são atribuições [gerais] das Guardas Municipais, tendo ratificado que as leis municipais, sobre as Guardas Municipais, devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional, como o Estatuto Geral das Guardas, conforme a seguinte tese 656 de repercussão geral:

> É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso

> VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Conforme assentado pelo STF na ADI 3222, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:

> As atividades a serem desenvolvidas pelos policiais temporários assemelham-se àquelas exercidas pelos policiais de carreira. **A discrepância entre os regimes jurídicos aos quais as duas categorias de policias estão submetidas caracteriza afronta ao caput do art. 5º da Constituição da República**.

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso concreto. A tentativa do Município do Rio de Janeiro de criar uma "Força Municipal" armada por meio de contratações temporárias, em substituição aos Guardas Municipais efetivos concursados, constitui grave violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e os direitos fundamentais dos servidores públicos.

Ressalta-se que o art. 3º da Lei impugnada, ao incluir o Anexo III, à LC Municipal nº 100/09, que versa sobre a GM-RIO, explícita o abismo entre a remuneração percebida pelos Guardas de carreira, em relação aos contratados temporários que irão substituí-los, violando, assim, os seguinte Preceitos Fundamentais: i - cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incs II III, e IV); ii - construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inc. I, III e IV); iii - isonomia (art. 5º, caput); iv - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso (art. 7º, XXXIV),

todos da CF.

ANEXO VIII

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA NA DIVISÃO DE ELITE DA GM-RIO - FORÇA MUNICIPAL

FUNÇÃO	VENCIMENTO BASE	GRATIFICAÇÃO DE RISCO (50%)	GRATIFICAÇÃO POR USO DE ARMA DE FOGO	REMUNERAÇÃO
Agente da divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal	R$ 1.833,01	R$ 916,51	R$ 10.283,48	R$ 13.033,00

Para contextualizar o quão paradoxal é tal situação, apresentam-se os seguintes dados acerca da composição do efetivo da Guarda Municipal do Rio de Janeiro:

a. efetivo aproximado de 7.000 guardas, homens e mullheres, concursados;

b. predominância de guardas do nível operacional (86,1%);

c. predominância masculina (88,9%);

d. escolaridade: 34,5% ensino superior, 14,5% pós-graduados; e

e. maioria com mais de 20 anos de serviço.

Com base na tabela abaixo que apresenta os valores das remunerações[1] atuais dos Guardas Municipais do Rio de Janeiro e líderes que atuam no nível operacional, bem como nos dados expostos no item 'b' acima, verifica-se que, em uma estimativa preliminar, a média salarial da Guarda Municipal do Rio de Janeiro gira em torno de R$ 2.500,00, valor que pode variar em razão de vantagens pessoais. Ainda assim, trata-se de uma remuneração significativamente inferior àquela prevista para os profissionais contratados

[1] Acesso em: https://transparencia.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/100/2023/07/Tabelas-de-Remuneracao-03-2024.pdf

temporariamente, a saber:

NÍVEL	REMUNERAÇÃO
Nível 01	R$ 2.749,50
Nível 02	R$ 3.152,77
Nível 03	R$ 3.636,22
Nível 04	R$ 4.181,64
Nível 05	R$ 4.809,13
Nível 06	R$ 5.530,23
Líder	R$ 5.530,23

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que, no caso concreto, o conjunto histórico-cultural-profissional-fático que envolve as atividades desempenhadas pelos Guardas Municipais do Rio de Janeiro evidencia que a imposição de restrições desproporcionais e irrazoáveis ao exercício pleno de suas competências constitucionais e atribuições legais, como a limitação ao acesso à capacitação e ao treinamento necessários para a utilização de arma de fogo vinculada restritivamente a um órgão específico da GM-RIO, constitui afronta direta aos preceitos fundamentais já invocados, notadamente à isonomia, a dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho.

Tais restrições resultam em marginalização institucional dos servidores concursados, promovendo tratamento privilegiado a determinados grupos, em flagrante violação ao princípio da igualdade de direitos entre os trabalhadores.

Outrossim, a negação do acesso isonômico ao armamento funcional implica grave violação ao direito à autodefesa, o qual decorre diretamente do risco institucional e físico enfrentado cotidianamente pelos Guardas Municipais no exercício das suas atividades uniformizados. Garantir o porte de arma a apenas alguns servidores, com base em critérios arbitrários, de lotação ou favorecimento, configura ruptura do princípio da igualdade material, expondo

parte do efetivo a situações de maior vulnerabilidade e desproteção.

A autodefesa institucional e pessoal, nesses casos, não é um benefício ou um privilégio, trata-se de um elemento essencial ao exercício seguro e eficaz da função pública de Guarda Municipal. **Como reconhecido pela Corte Suprema nas ADIs 5538, 5948 e na ADC 38, o direito ao porte de arma para os Guardas Municipais é prerrogativa funcional legítima, derivada das atribuições de segurança pública previstas no art. 144, § 8º, da Constituição**. A diferenciação interna sem base legal ou justificativa objetiva resulta em flagrante tratamento desigual entre servidores que exercem idênticas funções e enfrentam os mesmos riscos profissionais.

A subsistir tal normativa, o que não se acredita, é de fundamental importância garantir o acesso irrestrito e isonômico dos Guardas Municipais à formação necessária para exercer as atribuições que lhes são próprias, armados, valorizando-os, com as remunerações já previstas para os contratados temporários.

Valendo-se das fundamentações já exposadas, sendo inconstitucional a criação de um novo órgão paralelo à GM-RIO, que usurpa suas competências gerais e as atribuições especificas de todos os Guardas Municipais do Brasil, também se manifesta incompatível com a Constituição a criação de novos órgãos de Corregedoria e Ouvidoria previstos nos arts. 17-N e 17-O, incluídos pelo art. 1º da norma impugnada, bem como a atribuição conferida no art. 17-V à denominada "divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal".

Imprescindível esclarecer que a GM-RIO já possui, em sua estrutura, os órgãos de Corregedoria e Ouvidoria, nos termos preconizados pelo art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014, com as mesmas finalidades. A criação, uma vez mais paralela dessas instâncias, além de representar duplicidade injustificável, evidencia a sobreposição indevida de funções dentro da

mesma pessoa jurídica, desrespeitando o erário público e violando princípios constitucionais explícitos, como os da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, CF), bem como o princípio implícito da razoabilidade, na medida em que ultrapassa os limites da conveniência e oportunidade administrativas de tal previsão da norma jurídica municipal fustigada.

Face do exposto, é manifesta a inconstitucionalidade da Lei Municipal impugnada, por violar a competência privativa da União para legislar sobre segurança pública (arts. 144, §§ 7º e 8º , CF), contrariando normas gerais federais, notadamente do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014) e do próprio Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) – Lei nº 13.675/2018, subvertendo a estrutura funcional da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e comprometendo os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI), eficiência, moralidade e razoabilidade (art. 37, caput).

A matéria exige, ato contínuo, uniformidade nacional e obediência à jurisprudência consolidada do STF.

6.4. Da Usurpação de Competência Privativa da União e Da Inovação sobre Porte de Armas de Fogo e Material Bélico

A lei municipal impugnada possui dispositivos que inovam no ordenamento jurídico, desconsiderando a regulamentação federal sobre o tema e violando, por conseguinte, competência privativa da União, que, nos termos do art. 21, VI, e 22, I, da Constituição Federal, estabelece a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais.

O texto constitucional visa assegurar a uniformidade da regulamentação do

tema no país, no que se refere à questão das políticas de segurança pública de âmbito nacional. Como consta na lei objeto da presente ação:

> Art. 17-H Aos integrantes do órgão previsto no art. 17-A desta Lei Complementar é autorizado o porte funcional de arma de fogo, para uso no estrito exercício de suas funções, na forma do art. 16 da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, do art. 6º., § 3º, da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e do art. 30, VII da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro.
>
> § 1º Fica vedada a aquisição de armas de fogo, para fins de uso pessoal, por parte dos integrantes da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal.
>
> § 2º A lotação em órgão da GM-RIO diverso da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal implicará o cancelamento do porte de arma funcional.
>
> Art. 17-I O porte funcional de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo por ato do Diretor-Geral da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal.
>
> Art. 17-J O porte funcional de arma de fogo será concedido apenas após o ingresso na divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal, observado o treinamento periódico e as normas da legislação aplicável.
>
> Parágrafo único. O curso de formação específico previsto no art. 17-D desta Lei Complementar poderá ser prestado por órgão específico da GM-RIO ou por órgão de outros entes federados, mediante Convênio.
>
> Art. 17-K O integrante da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal terá autorização para portar a arma de fogo funcional em tempo integral, não havendo, em regra, necessidade de acautelamento da mesma em estabelecimento da referida divisão de elite.
>
> § 1º Caso o integrante da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal opte pelo acautelamento da arma quando não estiver sendo utilizada em serviço, deverá ealiza-lo em local indicado pelo Diretor-Geral da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal.
>
> § 2º Excepcionalmente, mediante decisão motivada, poderá

o Diretor-Geral da divisão de elite da GM-RIO determinar o acautelamento obrigatório da arma de fogo funcional integrante da referida divisão, nos termos do § 1º deste dispositivo.

Art. 17-L O porte funcional de arma de fogo de integrante da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal será suspenso preventivamente, por ato do Diretor-Geral quando:

I - for flagrado, em serviço, sob o efeito de álcool ou de substância psicoativa;

II - estiver em tratamento para reabilitação de dependência química;

III - estiver afastado do serviço em razão de licença médica;

IV - for diagnosticado com condição psicológica que desaconselhe o porte de arma;

V - estiver readaptado temporariamente de suas atribuições funcionais;

VI - utilizar arma de fogo ou munição funcional em atividade, remunerada ou não, estranha às suas funções legais;

VII - não observar as disposições desta Lei Complementar, das normas regulamentares sobre o tema ou das normas técnicas de segurança;

VIII - deixar de observar os cuidados necessários para impedir que terceiros se apoderem da arma de fogo ou da munição funcional em sua posse;

IX - tiver o seu vínculo funcional suspenso;

X - portar arma de fogo funcional fora do exercício de suas funções.

§ 1º Além das hipóteses previstas no caput deste artigo, o porte de arma ainda poderá ser suspenso mediante recomendação da Corregedoria própria do órgão previsto no art. 17-A desta Lei Complementar.

§ 2º As disposições relativas ao porte de arma de fogo desta Lei Complementar se aplicam ao porte da respectiva munição.

Art. 17-M O porte funcional de arma de fogo será cancelado:

I - em razão da extinção do vínculo funcional ou da lotação em órgão diverso da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal;

> II - em razão do cumprimento de decisão judicial ou administrativa;
> III - em razão de proibições de uso ou porte previstas na legislação;
> IV - quando estiver readaptado definitivamente;
> V - quando violar a vedação prevista no §1º do art. 17-H desta Lei Complementar.

A Constituição Federal, nos incisos do art. 144, estabelece quais são os órgãos de segurança pública. Como consequência, nem os Estados, tampouco os Municípios podem atribuir o exercício das atividades de segurança pública a órgãos diversos daqueles previstos na Constituição Federal.

Dessa forma, a lei municipal em questão, ao extrapolar a regulamentação sobre o uso de arma de fogo pela "divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal", órgão anômalo no âmbito da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, que passará a permitir que servidores temporários exerçam atividades de segurança pública, possui vício de constitucionalidade material, ao atentar contra os órgãos encarregados pela segurança pública no país, previstos no art. 144 da CF/88.

O art. 21, VI, da CF/88 atribui à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, o que alcança a disciplina do porte de armas de fogo. **A jurisprudência tradicional do STF, portanto, consolidou-se no sentido de que a competência para legislar sobre porte de arma é privativa da União, nos termos dos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição.**

Ademais, o art. 22, I, da CF/88 confere à União competência privativa para legislar sobre Direito Penal, de forma que somente lei federal pode estabelecer as hipóteses em que o porte de arma de fogo não constitui ilícito penal.

Desse modo, é inconstitucional lei municipal que disponha sobre porte de arma de fogo, criando hipóteses não previstas na legislação federal de

regência, notadamente a Lei federal nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Cabe à União, nos termos do art. 21, VI; e 22, I, da Constituição, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país, questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional. STF. Plenário. ADI 4.962, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/4/2018; STF. Plenário. ADI 3996, Rel. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020 (Info 987 – clipping).

Ainda que a questão relacionada com o porte de arma não envolvesse propriamente a legislação penal ou material bélico, e fosse apenas relacionada com segurança pública, a competência para legislar sobre porte de arma seria concorrente entre a União e os Estados (art. 144, caput e § 7º, CF/88), não sendo juridicamente possível os Municípios inovarem no ordenamento jurídico nacional sobre tal tema, fragilizando e vulnerabilizando a higidez do SUSP e, no limite, do Estado de Direito.

O STF já decidiu que, no exercício de sua competência constitucional para suplementar as normas gerais fixadas pela União sobre segurança pública, os Estados podem editar normas específicas quanto ao porte de arma de fogo, **desde que mais restritivas**:

> É constitucional ato normativo estadual que, respeitando as condições mínimas definidas em diploma federal de normas gerais, estabelece exigência adicional para a manutenção do porte de arma de fogo por servidores estaduais aposentados das forças de segurança pública. STF. Plenário. ADI 7.024/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16/12/2022 (Info 1081).

No entanto, as normas hora impugnadas criaram hipóteses mais flexíveis, ao permitirem que servidores temporários possam utilizar armas de fogo.

É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada. STF. Plenário. ADI 7252/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/2023 (Info 1092).

Assim, a lei impugnada tratou de tema de competência da União Federal, transgredindo a lei federal já existente, bem como o interesse mais amplo da União, em detrimento da higidez da autorização de circulação responsável de materiais bélicos na sociedade brasileira, estando, assim, maculada de inconstitucionalidade.

A Lei Municipal impugnada, ao pretexto de regulamentar o porte de arma de fogo, introduziu dispositivos que permitem somente sua concessão aos integrantes da "Força Municipal", sem assegurar que se trate exclusivamente de servidores públicos concursados da GM-RIO, o que representa grave inovação normativa, em afronta às normas gerais da União (Leis nº 10.826/2003 e 13.022/2014) e à jurisprudência consolidada deste STF (ADI 5780; ADPF 995; ADIs 5538, 5948; ADC 38), inclusive da IN/PF nº 310/2025, como se pode verificar a seguir:

> Art. 17-H. **Aos integrantes do órgão previsto no art. 17-A desta Lei Complementar é autorizado o porte funcional de arma de fogo**, para uso no estrito exercício de suas funções, na forma do art. 16 da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, do art. 6º, § 3º, da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e do art. 30, VII da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro.
> **§ 1º Fica vedada a aquisição de armas de fogo, para fins de**

uso pessoal, por parte dos integrantes da divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal.

§ 2º A lotação em órgão da GM-RIO diverso da divisão de elite da GM-RIO – **Força Municipal implicará o cancelamento do porte de arma funcional.**

Art. 17-I. **O porte funcional de arma de fogo é pessoal**, intransferível **e revogável a qualquer tempo por ato do Diretor-Geral da** divisão de elite da GM-RIO - **Força Municipal**.

Art. 17-J **O porte funcional de arma de fogo será concedido apenas após o ingresso na** divisão de elite da GM-RIO – **Força Municipal**, observado o treinamento periódico e as normas da legislação aplicável. (...)

Parágrafo único. O curso de formação específico previsto no art. 17-D desta Lei Complementar poderá ser prestado por órgão específico da GM-RIO ou por órgão de outros entes federados, mediante Convênio.

Art. 17-K **O integrante da** divisão de elite da GM-RIO – **Força Municipal terá autorização para portar a arma de fogo funcional em tempo integral**, não havendo, em regra, necessidade de acautelamento da mesma em estabelecimento da referida divisão de elite.

Note-se que o Município do Rio de Janeiro, ao instituir um novo órgão paralelo à GM-Rio (art. 17-A), incorre em grave inovação normativa, ao não estabelecer de forma clara, na redação do art. 17-H, que a composição da chamada "Força Municipal" será exclusivamente formada por Guardas Municipais efetivos. Tampouco delimita que o porte funcional de arma de fogo será restrito a esses servidores concursados e legalmente investidos no cargo público. Abre-se margem para interpretação extensiva e indevida, que pode ensejar a concessão irrestrita de porte de arma a qualquer integrante da "Força Municipal", mesmo aqueles com vínculo precário, seja temporário ou comissionado. Essa interpretação é manifestamente incompatível com as normas gerais da União sobre segurança pública e controle de armamentos (arts. 21, VI, c/c 22, I e XXI, da CF), além de violar

frontalmente o caput do art. 6º, inciso III e § 1º da Lei nº 10.826/2003 e o art. 16 da Lei nº 13.022/2014.

Conforme reiteradas decisões desta Suprema Corte, fica evidente que, no âmbito municipal, apenas os Guardas Municipais efetivos e regularmente concursados possuem prerrogativa legal para o porte funcional de arma de fogo, em razão das atribuições típicas do cargo público que exercem, não cabendo sua extensão a outras categorias de servidores, muito menos a temporários, consoante inteligência, analogicamente, à ADI – 4987 e ADI – 2729/STF.

A redação dos arts. 17-H e seguintes da Lei questionada não representa simples equívoco interpretativo, mas sim violação manifesta aos dispositivos legais invocados e à jurisprudência consolidada do STF (ADI 5780; ADPF 995; Tema nº 472-RG - RE nº 658.570; RE nº 846.854/SP; ADC nº 38/DF; ADI nº 5.948 e ADI nº 5.538), que reconhece o porte de arma como prerrogativa exclusiva dos Guardas Municipais, em razão do exercício de função de segurança pública, a ser exercida por servidores efetivos aprovados em concurso público.

Corroborando a tese aqui arguida, declarações públicas do Prefeito Municipal do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de 03/06/2025 para a Band News FM-Rio, quando da apresentação da proposta ao *Parquet* fluminense, qualificaram o projeto em questão como um **"modelo híbrido, [com] a possibilidade de ter agentes temporários" armados**,

Ora, Excelência, a dita "Força Municipal" ou "divisão de elite" nada mais é do que um órgão distinto da Guarda Municipal, destinado à formação de u grupamento autônomo, pretoriano, vinculado ao Prefeito Municipal por intermédio de um Diretor-Geral comissionado, composto por servidores sem vínculo efetivo, temporários ou extraquadros, violando frontalmente o princípio do concurso público e da isonomia.

O anúncio aconteceu durante uma reunião nesta terça-feira (3) em que o prefeito apresentou a proposta de criação da FMS ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio, Antônio José Campos Moreira.

O projeto de autoria do Poder Executivo, que busca renomear a corporação, estabelece uma divisão de elite com a utilização de armas de fogo, composta por profissionais temporários contratados e guardas que já compõem a corporação, mediante um processo seletivo.

Estribado por essas manifestações legais e jurisprudenciais, está diante de flagrante afronta aos dispositivos constitucionais citados e às normas gerais editadas pela União, com base nos arts. 21, VI c/c 22, I e XXI, a vedação ao porte de arma de fogo fora do serviço pelos guardas municipais contida no caput do art. 17-H e a vedação da aquisição de arma de fogo para defesa pessoal, prevista no § 1º do art. 17-H e consequentemente, as disposições referentes à revogação, suspensão e/ou cancelamento porte, em razão do gozo dessas prerrogativas, que constam do art. 17-I; do art. 17-L, inc. X; e inc. I, IV e V do art. 17-M, pelo fato de que a o § 1º[2] do art. 6º, da Lei 10.826/2003, garante o direito das pessoas previstas no inciso III (Guardas Municipais) a portarem arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação, ainda que fora de serviço, em linha com a IN/PF nº 310/2025.

Ainda, revela-se inconstitucional condicionar o porte de arma à lotação específica na "Força Municipal" (arts. 17-H, § 2º, e 17-J), ou permitir sua revogação arbitrária (art. 17-I), em afronta à Lei nº 13.022/14 e 10.826/03, que condiciona a suspensão do porte a motivos expressos, como decisão judicial ou laudo médico ou técnico. Tais dispositivos violam os

[2] Art. 6º (...) § § 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI. fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI.

princípios da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade e da impessoalidade, além de contradizerem a jurisprudência pacífica desta Corte (ADIs 5538, 5948 e ADC 38; Tema 656).

Ademais, a manutenção de um regime interno que autoriza o porte de arma apenas a determinados "Guardas Municipais", com base em critérios de lotação e discricionariedade administrativa irrestrita, gera um quadro de flagrante vulnerabilidade funcional. Ao permitir que parte do efetivo atue desarmada, a norma impugnada expõe esses servidores a riscos desproporcionais e compromete sua integridade física, psicológica e operacional. Trata-se, portanto, de verdadeira negação do direito à autodefesa da vida, atentando contra a lógica de proteção inerente à atividade típica de segurança pública, de natureza policial (Tema 656) e violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III c/c 5º, da CF e § 1º, inc. III, art. 6º da Lei nº 10.826/03 e art. 16 da Lei nº 13.022/14).

Obstruir o gozo de uma prerrogativa do cargo, em razão da lotação em determinado órgão de uma mesma pessoa jurídica, sob as mesmas atribuições (art. 17-J) não encontra amparo tanto na CF quanto nas normas federais que regem matéria, potencializando o risco que corre o servidor, sem qualquer direito de defesa, e ainda a possibilidade de ocorrência de assédio moral, quando se tratar de desafeto do gestor, ou de escolhas direcionadas, por parte dos decisores, em relação aos Guardas de sua preferência, ainda mais considerando a previsão de vantagens financeiras que representam, somente a gratificação para o porte de arma de fogo, mais de 3 (três) vezes o piso da categoria!

Reconhece-se que se trata de motivos diversos do cotejado aqui, contudo, vislumbra-se que as circunstâncias dos fatos narrados, **são parecidas daquelas que balizaram a decisão do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no**

âmbito das ADIs nº 5948 e 5538 e ADC nº 38, quando reconheceu e garantiu o direito de todos os Guardas Municipais do Brasil gozarem da autorização legal do porte de arma de fogo, dentro e fora do serviço, em razão das funções do cargo que exercem.

Mantêm-se incontestes aquelas razões de decidir, concernentes ao fato de ser reconhecida a inconstitucionalidade de normas restritivas ao porte de arma dos Guardas Municipais, com base em parâmetros não razoáveis e pessoais, por infringir os princípios constitucionais da igualdade e da eficiência, como a vedação ao porte de arma, em razão da lotação em determinado órgão (art. 17-J).

A famigerada "Força Municipal", travestida de suposta legalidade, não constitui órgão jurídico autônomo em relação à GM-Rio, visto que utiliza sua estrutura e prerrogativas constitucionais e legais (inc. XV, art. 2º c/c 17-A). Portanto, a nomeação de pessoas alheias aos quadros efetivos da Guarda, para funções de comando, gestão e temporariamente, em substituição aos guardas (arts. 17-C; 17-P 17-Q; 17-R; 17-S; §§ 3º dos arts. 17-N e 17-O), viola, por negar vigência aos arts. 9º[3], 10[4] e 15 do Estatuto Geral das Guardas (ADIs 5780, 3222, 5163; Tema 656), que exige que os cargos em comissão ou de Guardas Municipais, sejam providos exclusivamente por servidores efetivos de carreira, investidos mediante concurso público, diferentemente do que disciplina a norma questionada:

> Art. 17-C. **A** divisão de elite da GM-RIO – **Força Municipal, definida no art. 17-A** desta Lei Complementar, **será** dotada de autonomia funcional e **dirigida pelo Diretor-Geral, cargo de livre nomeação e exoneração** pelo Chefe do Poder Executivo. (...)

[3] Art. 9º A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal.
[4] Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal: ambos do Estatuto Geral das Guardas

Art. 17-P. **É permitida a contratação por tempo determinado no âmbito da** divisão de elite da GM-RIO – **Força Municipal.**
§ 1º A contratação por tempo determinado a que se refere o caput deste dispositivo se dará pelo prazo de até 01 (um) ano, prorrogável por até 05 (cinco) vezes, por, no máximo, iguais períodos.
§ 2º O vencimento-base dos contratados por tempo determinado no âmbito da divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal será equivalente ao do nível 1 da carreira de guarda municipal, na forma da Lei Complementar nº 135, de 3 de abril de 2014, sobre o qual incidirão exclusivamente as gratificações previstas no Anexo VIII desta Lei Complementar.
Art. 17-Q. São requisitos mínimos necessários para **o exercício de função temporária na** divisão de elite da GM-RIO – **Força Municipal**, além de outros previstos em edital de processo seletivo:
I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio de escolaridade;
V - idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual e federal.
Art. 17-R. **A contratação por tempo determinado para função temporária** prevista no art. 17-P desta Lei Complementar dar-se-á mediante processo seletivo, prevendo etapa de avaliação de conhecimentos específicos e as demais etapas obrigatórias previstas nos §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 17-D e o disposto nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 17-E.
§ 1º Poderá ser firmado convênio ou instrumento congênere com órgãos militares e civis, bem como federais e estaduais, nos moldes do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR, com o objetivo de disciplinar a realização do processo seletivo referido no caput, que não poderá excluir de seu edital ex-sargentos, ex-cabos, ex soldados, ex-marinheiros e ex-taifeiros temporários das três forças armadas do Brasil, a saber, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira.
(...)
§ 3º **O ocupante de função temporária na** divisão de elite da GM-RIO– **Força Municipal** que não estiver em desempenho das

> atribuições para as quais tenha sido contratado terá o seu vínculo rescindido.
> Art. 17-S. O regime disciplinar especial previsto nesta Lei Complementar **é aplicável ao contratado por tempo determinado**. (...)

Tais objetivos não merecem prosperar, pelo fato de o Estatuto Geral das Guardas (Lei 13.022/14), editado pelo Congresso Nacional, no exercício de sua competência legislativa privativa para estabelecer normas gerais sobre Direito do Trabalho (art. 21, I[5], CF), bem como para regulamentar as profissões (art. 5º, XIII[6], c/c art. 22, XVI, CF), já ter definido de forma clara e objetiva as atribuições dos Guardas Municipais (art. 5º), os requisitos para investidura no cargo (art. 10), a necessária capacitação de seus membros (arts. 11 e 12), bem como suas prerrogativas e vedações funcionais (arts. 15 a 19).

Trata-se de legislação federal de observância obrigatória por parte dos entes municipais, conforme pacificado pelo STF nas decisões proferidas na ADI 5780, Tema 656 (RE 608.588) e ADPF 1214, restando evidente que qualquer iniciativa local que contrarie ou inove de forma incompatível com esse marco normativo configura violação direta à Constituição Federal.

Embora o inc. XIII, art. 5º da CF garanta o livre exercício de qualquer profissão, atendidas às qualificações legais, esse dispositivo em consonância com previsão do inc. XVI do art. 22, também da CF, permite que Lei da União, com abrangência nacional, estabeleça condições específicas, como previsto no caso das Guardas Municipais (Estatuto Geral das Guardas).

ADI 4.387 – REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADE –

[5] Art. 22. (...) I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial **e do trabalho**; (...)
XVI - organização do sistema nacional de emprego e **condições para o exercício de profissões**;
[6] Art. 5º (...) XIII - **é livre o exercício de qualquer** trabalho, ofício ou **profissão**, **atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.**

COMPETÊNCIA DA UNIÃO
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual**. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88).** Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. **A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser "livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer", deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional.** 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 3. **Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.**

Por sua vez, no âmbito das ADIs 5163 e 3222, essas mesmas disposições foram seguidas para invalidar normas estaduais que criavam, em contraposição à legislação federal de regência, cargos temporários, para exercício de atividade policial, por inobservância, em síntese, das seguintes regras constitucionais impositivas: **i –** contraposição à Lei da União que estabelece normas gerais (art. 1º c/c 18 e 22, XXI; art. 144, §§ 7º e 5º) e; ii – da igualdade, impessoalidade, do

concurso público, da previsão genérica e abrangente de contratação temporária (art. 5º c/c art. 37, caput, I, II e IX, da CF).

Partindo dessas premissas, sendo as Guardas Municipais órgãos de segurança pública, executoras de serviços ordinários e permanentes do Estado, por exercer atividades que atendem à necessidades inadiáveis da comunidade, mediante ações de segurança urbana, a partir do policiamento ostensivo, preventivo e comunitário, armado (Tema 656 – RE 608.588; ADI 5780; ADPF 995; Tema nº 472 - RE nº 658.570; RE nº 846.854/SP; ADC nº 38/DF; ADI nº 5.948 e ADI nº 5.538).

Inafastável no presente caso, o entendimento do STF (Tema 612 – RE 658.026; ADIs 5163 e 3222), tendo em vista a necessidade das Guardas Municipais atuarem sob o espectro das contingências normais da Administração, sendo, por isso, vedado o exercício das suas atividades, por pessoas não concursadas, por tratar-se de atividade típica de Estado, especialmente, com uso de arma de fogo.

Portanto, viola os Preceitos Fundamentais da Constituição Federal, impositivos, por: i – contraposição à Lei da União que estabelece normas gerais em relação às Guardas, a concessão do porte de armas (art. 1º c/c os arts. 18, 21, VI, 22, I e XXI; art. 144, §§ 7º e 8º) e; ii – da igualdade, impessoalidade, do concurso público, da previsão genérica e abrangente de contratação temporária (art. 5º c/c art. 37, caput, I e II, IX); os arts. 17-C; 17-P; 17-Q; 17-R; 17-S; §§ 3º dos arts. 17-N e 17-O, acrescidos pelo art. 2º da Lei impugnada, que tratam da nomeação de estranhos aos quadros para exercício de funções comissionadas ou de temporários para exercerem atribuições próprias e privativas dos guardas municipais, com utilização ou não de arma de fogo.

7. DO PEDIDO LIMINAR

Sabe-se que, para o deferimento da medida liminar, é necessário demonstrar, em síntese, a existência de suporte jurídico à pretensão (probabilidade do direito) e o receio da demora no provimento jurisdicional (*periculum in mora*).

No que tange à probabilidade do direito, esta restou amplamente demonstrada ao longo desta exordial, especialmente no que concerne às graves inconstitucionalidades e ilegalidades contidas na Lei Complementar nº 282, de 12 de junho de 2025, do Município do Rio de Janeiro, de iniciativa do Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro.

Tal norma afronta diretamente diversas decisões de E. Suprema Corte, que reconhecem o vício de competência formal e material ao inovar em matéria reservada à iniciativa privativa da União, no âmbito da segurança pública e porte de armas notadamente, em relação às Guardas Municipais (art. 144, §§ 7º e 8º; art. 21, VI c/c 22, I e XXI); da regulamentação das profissões (art. 5º, XIII c/c art. 22, I e XVI); além de confrontar os mandamentos constitucionais referentes à exigência do concurso público como regra de mérito e impessoalidade para ingresso em cargos públicos (art. 37, caput, II e IX c/c art 19, III), todos da Constituição.

Já o perigo da demora decorre do próprio texto da lei impugnada, que, ao permitir o policiamento ostensivo por servidores temporários, compromete, mais do que auxilia, a prestação da segurança pública no Município do Rio de Janeiro. A norma introduz, na delicadíssima atividade de segurança pública, agentes admitidos de forma inválida, com potencial para portar e usar armas de fogo em afronta à legislação federal, acarretando grave risco à ordem pública e à segurança da sociedade.

O *periculum in mora* é indiscutível, uma vez que, enquanto a norma impugnada produzir efeitos, vigoram as inconstitucioalidades promovidas pela referida, já em curso i) grave dano ao erário deste ente federativo (além do efeito de irradiação a outras Guardas Municipais do país, potencialmente, o Prefeito Municipal já anunciou o Diretor-Geral da famigerada "Força Municipal", que certamente contará com equipe própria, custeada com dinheiro público com base em flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade); ii) prejuízo a terceiros ante a autorização da contrataração temporária irregular; e iii) judicialização excessiva e alegações de direito adquirido em contratações indevidas.

Por essas razões, faz-se indispensável a imediata sustação dos seus efeitos para que seja restabelecido, a título cautelar e com efeitos *ex tunc*, a conformidade constitucional, nos moldes fixados no art. 11, §1º, da Lei nº 9.868/1999.

Observe-se, Excelência, que vínculo jurídico precário dos integrantes da "Força Municipal" impede que sejam adequadamente preparados para a função de segurança urbana, executada por meio do policiamento ostensivo e comunitário e que desenvolvam espírito de pertencimento à instituição Guarda Municipal, levando a práticas institucionais e profissionais impróprias, de consequências imprevisíveis e indesejáveis (riscos de militarização e milicialização da atuação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro com impacto direto nas demais instituições do gênero no país), nessa relevante função, mesmo após Tema 656 (tese de repercussão geral) da Suprema Corte.

Assim, a "Força Municipal" caminha na direção oposta à desejável estabilização e profissionalização dos servidores da segurança pública, pela alta rotatividade de integrante, inerente à sua estrutura precária.

Esse entendimento encontra respaldo nas decisões proferidas pelo

Supremo Tribunal Federal, em especial nas ADIs 5163 e 3222, cujo julgamento da primeira sequer teve modulação dos efeitos, justamente pela magnitude do risco social envolvido.

Destaca-se, nesse sentido, o voto da Ministra Cármen Lúcia, então Presidente do Tribunal, que externou o temor quanto à permanência de agentes armados, com vínculo contratual precário e sem concurso público, nas ruas:

> (...) não sei como é que se resolve manter com armas nas ruas, com função de policial quem policial não é, e que nós declaramos que não poderia ser, porque não fez concurso.
> (...) temo, Ministro Gilmar, quando se fala de manter um servidor que está na iminência de ser mandado embora, desfeito seu contrato, com a arma na mão, e que sabe que vai perdê-la. Eu acho que isso cria uma tensão maior.

No mesmo sentido, o Ministro Marco Aurélio ressaltou a sensibilidade da matéria, apontando o risco de se ter agentes armados e sem concurso público atuando no policiamento ostensivo nas ruas:

> Estamos aqui a lidar com matéria muito sensível, uma matéria muito cara em termos de sociedade, porque ligada, diretamente, à segurança dos cidadãos. Passou-se a ter, numa atividade essencial do Estado, arregimentados, sem concurso público, que foram armados para policiamento ostensivo nas ruas.

Ademais, conforme informações do Governo municipal, é previsto o ingresso de 4.200 - "**Agente da Força Municipal"** -, sendo agravado pelo fato da Lei sequer definir um limite máximo. Observe-se:



Força Municipal de Segurança do Rio: 4.200 vagas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou a criação da Força Municipal de Segurança. Corporação contará com efetivo de 4.200 agentes, que possivelmente serão contratados por concurso.

Por **Luiz Fernando Caldeira** Publicado em: **17/02/2025 10:02** Atualizado em **17/02/2025 13:02**

7

Em consequência, além do sinal evidente do bom direito, há premência em que esta Corte Suprema conceda a medida cautelar, *inaudita altera parte*, a fim de obstar de imediato os efeitos da Lei guerreada, suspendendo imediatamente a eficácia dos dispositivos que institucionalizam, sob aparência de desdobramento organizacional, uma estrutura paralela à Guarda Municipal – a denominada "Força Municipal", com usurpação de suas competências constitucionais e legais próprias, bem como a possibilidade de composição dessa unidade por agentes não concursados, em afronta ao princípio do concurso público e às normas gerais da União, protegendo a ordem jurídica e a segurança pública, ressalvado o oferecimento de curso de capacitação e treinamento para a integralidade dos atuais Guardas Municipais do Rio de Janeiro que cumprirem os requisitos legais exigidos (vide a propósito recentíssima IN/PF nº 310/2025).

Assim, considerando o art. 300 do CPC, bem como o art. 5º, §3º da Lei nº 9.882/99, a concessão da medida cautelar se faz necessária no caso, como assentou o STF em caso análogo:

> Encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, pois:
> (i) há plausibilidade jurídica no que se refere à alegada usurpação — pela lei municipal impugnada — da competência da União para autorizar e fiscalizar a

[7] Acesso em: https://degraucultural.com.br/noticia/forca-municipal-de-seguranca-do-rio-4200-vagas?srsltid=AfmBOooUzlepPifKlSzrT--rWPhgT7ax9P1ibloCX2pxJbha_poxkFXp

produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI, CF/88); e

(ii) há perigo da demora na prestação jurisdicional, consubstanciado nas incertezas a que se submetem as autoridades públicas quanto ao exercício de suas atribuições diante do aparente conflito entre as legislações federal e municipal. STF. Plenário. ADPF 1.136 MC-Ref/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 03/06/2024 (Info 1138).

Requer-se, portanto, que este d. juízo conceda medida de urgência, para que seja suspensa a execução Lei Complementar Municipal nº 282/2025, do Município do Rio de Janeiro, *inaudita altera pars*, fazendo cessar os danos em curso ao erário público, à segurança jurídica e à autonomia de órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), as Guardas Municipais, já reconhecida por esta Corte, sem o que o próprio tema 656 de repercussão geral perde efetiva aplicabilidade e concretização no mundo da vida!

A liminar ora pleiteada pode produzir grande impacto na Administração Pública de todo o Brasil, resultando na economia de valores vultosos para o erário público e impedindo que as inconstitucionalidades e ilegalidades sobreditas se perpetuem, razão pela qual a medida liminar de suspensão deve ser acolhida, sem prejuízo das demais determinações constantes na ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.238 RIO DE JANEIRO, publicada na data de 25/06/2025, de ordem do E. Relator.

8. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, presentes os pressupostos de cabimento, demonstrada a legitimidade ativa da Autora e a ausência de outro procedimento do controle concentrado de constitucionalidade apto a tutelar de maneira geral e vinculante o direito aqui vindicado, requer, **inicialmente**:

1 - a distribuição por prevenção ao E. Ministro Edson Fachin, em razão da identidade de objeto com a ADPF 1238, nos termos do art. 69, § 1º do RISTF, e o conhecimento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF);

2 - concessão de medida cautelar, nos termos já especificados no tópico antecedente, *ad referendum* do Tribunal Pleno, nos moldes do art. 5º, §1º, da Lei n. 9.882/1999 – e *inaudita altera pars*;

3 – após, a solicitação de informações do Município do Rio de Janeiro, bem como a oitiva do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União para, respectivamente, parecer e manifestação.

Quanto ao mérito, requer seja acolhida e julgada procedente a presente ADPF, reconhecendo-se a inconstitucionalidade integral da Lei Complementar nº 282, de 12 de junho de 2025, do Município do Rio de Janeiro, por violação aos seguintes preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988: a) princípios e direitos fundamentais: art. 1º, caput, incisos II, III e IV c/c art. 3º, inciso IV; art. 5º, caput, incisos XIII e XXXVI; art. 6º, caput; b) princípio federativo, competência legislativa e organizacional: arts. 1º e 18 c/c arts. 21, inciso VI; 22, incisos I, XVI e XXI; art. 30, incisos I e II; c) Administração, concurso público, eficiência, continuidade, impessoalidade e segurança pública: art. 19, inciso III

c/c art. 37, caput, incisos II e IX , art. 144, §§ 7º e 8º, subsidiariamente, caso não seja acolhida a inconstitucionalidade integral da lei impugnada, requer seja a ação julgada procedente para:

1. **declarar inconstitucional e revogar os dispositivos abaixo** elencados, pelos fundamentos sintetizadamente expostos:
   - **1.1.** **§ 3º do art. 17-E** - para assegurar que o porte de arma de fogo seja garantido exclusivamente a Guardas Municipais efetivos (arts. 21, VI; 22, I e XXI; 144, § 8º da CF; art. 6º da Lei nº 10.826/2003; art. 16 da Lei nº 13.022/2014; Precedentes: ADI 5780; ADPF 995; ADIs 5538, 5948, 2729, 4987; ADC 38);
   - **1.2.** **art. 17-G** - por impor carga horária excessiva e desigual aos Guardas Municipais, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do direito social à segurança pública prestada com qualidade (arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, XIII; e 6º da CF);
   - **1.3.** **§§ 1º e 2ª do art. 17-H**, **inc. X do art. 17-L**, **incs. I e V do art. 17-M** - por restringirem indevidamente o direito ao porte e à aquisição de arma de fogo pelos Guardas Municipais, em afronta aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput; 21, VI; 22, I e XXI; 37, I, II e IX; e 144, §§ 7º e 8º da CF, bem como aos arts. 6º da Lei nº 10.826/2003 e 16 da Lei nº 13.022/2014. (Precedentes: Temas 612 e 656; ADIs 3222, 5163, 5780, 5538, 5948; ADC 38; ADPF 995);
   - **1.4.** **§§ 2º dos arts. 17-N, 17-O** – por permitir a instituição de estrutura paralela de Corregedoria e Ouvidoria, em violação aos princípios da legalidade, da unicidade administrativa e da

eficiência, e permitir a nomeação de extraquadros em cargo em comissão, em afronta e princípio do concurso público, da impessoalidade e do mérito (arts. 37, caput, II, da CF; arts. 9º, 10 e 15 da Lei nº 13.022/2014; Precedentes: ADI 5780; ADIs 5538, 5163; ADPFs 995 e 1214; Tema 656);

1.5. **arts. 3º, 17-P, 17-Q, 17-R, 17-S** - por autorizarem a contratação temporária de pessoas para o exercício de funções típicas de segurança pública armadas, sem concurso público, configurando usurpação das funções constitucionais dos guardas municipais, em afronta aos arts. 1º, III; 5º, caput; 18; 19, III; 21, VI; 22, I e XXI; 37, I, II e IX; e 144, §§ 7º e 8º da CF; bem como aos arts. 9º, 10 e 16 da Lei nº 13.022/2014. (Precedentes: Temas 612 e 656; ADIs 3222, 5163, 5780, 5538, 5948; ADC 38; ADPF 995);

1.6. **art. 30-B** – por instituir gerar conflito de competência decorrente da instituição de estrutura paralela de Corregedoria, em violação aos princípios da legalidade, da unicidade administrativa e da eficiência (arts. 37, caput; 144, §§ 7º e 8º da CF; Lei nº 13.022/2014. Precedentes: ADI 5780; ADIs 5538, 5163; ADPFs 995 e 1214; Tema 656);

2. declarar inconstitucional com redução de texto, os dispositivos abaixo elencados, na forma que segue, pelos fundamentos sintetizadamente expostos:

2.1. ao **art. 17-D** - para suprimir a expressão “prioritariamente”, para garantir que o exercício de funções gerais típicas de segurança pública armadas, sejam efetuadas somente por Guardas Municipais concursados, em atendimento aos

mandamentos constitucionais e legais (arts. 1º, III; 5º; 18; 19, III; 21, VI; 22, I e XXI; 37, I, II e IX; e 144, §§ 7º e 8º da CF; bem como aos arts. 9º, 10, 15 e 16 da Lei nº 13.022/2014. (Precedentes: Temas 612 e 656; ADIs 3222, 5163, 5780, 5538, 5948; ADC 38; ADPF 995).

2.2. **art. 17-J** - para suprimir a expressão *"apenas após o ingresso na divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal"*, por restringir indevidamente o direito ao porte de arma de fogo a todos os Guardas Municipais, em afronta aos arts. 3º, IV; 5º, caput; 144, § 8º da CF; art. 6º, III e §1º da Lei nº 10.826/2003; e art. 16 da Lei nº 13.022/2014 (Precedentes: ADIs 5538, 5948; ADC 38);

2.3. **arts. 17-N, 17-O e respectivos §§ 3º** - para suprimir a expressão "*e a divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal*", por instituírem estrutura paralela de Corregedoria e Ouvidoria, em violação aos princípios da legalidade, da unicidade administrativa e da eficiência (arts. 37, caput; 144, §§ 7º e 8º da CF; Lei nº 13.022/2014. Precedentes: ADI 5780; ADIs 5538, 5163; ADPFs 995 e 1214; Tema 656);

2.4. **parágrafo único do inciso III do art. 15** da LC nº 100/2009 (**incluído pelo art. 3º da lei impugnada**) – para suprimir a expressão "*enquanto estiverem lotados na divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal*", por violar o princípio da isonomia e a vedação a diferenciações arbitrárias entre servidores (arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput, XXXVI e LV; 37, caput; 144, § 8º da CF; art. 6º, III da Lei nº 10.826/2003; art. 16

da Lei nº 13.022/2014. Precedentes: ADPFs 995 e 1214; ADIs 5538, 5948; ADC 38).

3. conferir **interpretação conforme à Constituição aos dispositivos abaixo** elencados, na forma que segue, pelos fundamentos sintetizadamente expostos:

3.1. Seja reconhecido que o uso do nome "divisão de elite", "Força Municipal", "divisão de elite da GM-RIO" ou "divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal" não pode, de forma alguma, minimizar, suprimir ou substituir a identificação institucional da GM-Rio, de modo a manter a unicidade da sua identidade, sua institucionalidade e o seu histórico (Leis Federais nº 13.022/2014 e 13.675/2018. Precedentes: ADI 5780; Recl. 77357; ADPF 1214; Tema 656).

3.2. aos **arts. 17-A** e **17-B** - para assegurar que as competências constitucionais, legais e funcionais gerais e típicas da Guarda Municipal sejam exercidas por toda a GM-RIO e por todos os seus integrantes, sem exclusividade ou restrição a qualquer órgão específico. (arts. 5º; 37, caput; 144, §§ 7º e 8º da CF; Lei nº 13.022/2014; Precedentes: ADI 5780; Tema 656; ADPF 995);

3.3. ao **art, 17-C** - para assegurar que o gestor da "Força Municipal" seja nomeado exclusivamente entre os integrantes do quadro efetivo da GM-RIO, em respeito ao princípio do concurso público, da impessoalidade e do mérito (arts. 37, caput e II da CF; arts. 9º, 10 e 15 da Lei nº 13.022/2014; Precedentes: ADI 5780; Tema 656).

3.4. ao **§ 1º do art. 17-D** - para garantir que o processo interno de formação e capacitação para o porte de arma de fogo observe os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, assegurando o direito funcional a todos os guardas municipais, em razão de suas competências constitucionais e atribuições legais gerais típicas, independentemente de idade ou outro critério arbitrário, como idade (arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput, XXXVI e LV; 37, caput; 144, § 8º da CF; art. 6º da Lei nº 10.826/2003; art. 16 da Lei nº 13.022/2014; Precedentes: ADPF 995; ADIs 5538 e 5948; ADC 38);

3.5. ao **§ 7º do art. 17-D** – para que a lotação de Guardas Municipais não armados na "Força Municipal" somente quando houver impedimento legal ou técnico devidamente comprovado para o porte de arma funcional e assegurar que todo guarda municipal tenha direito à formação necessária para obtenção do porte funcional de arma, sob pena de violação aos princípios da isonomia, legalidade, eficiência e à estrutura padronizada das Guardas Municipais conforme o art. 144, § 8º da Constituição Federal e a jurisprudência do STF no Tema 656 e na ADPF 1214 (5º, caput, art. 6º da Lei nº 10.826/2003; art. 16 da Lei nº 13.022/2014; Precedentes: ADPF 995; ADIs 5538 e 5948; ADC 38).

3.6. ao **caput do art. 17-H** - para assegurar que o porte de arma de fogo seja garantido exclusivamente a Guardas Municipais efetivos, vedando sua extensão a pessoal extraquadro, comissionados ou temporários (arts. 21, VI; 22, I e XXI; 144, § 8º da CF; art. 6º da Lei nº 10.826/2003; art. 16 da Lei nº

13.022/2014; Precedentes: ADI 5780; ADPF 995; ADIs 5538, 5948, 2729 e 4987; ADC 38);

3.7. ao **art. 17-I** - para assegurar que quaisquer atos de revogação, suspensão ou cassação do porte de arma de fogo dos Guardas Municipais sejam devidamente motivados, com observância ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e impessoalidade, vedadas restrições desarrazoadas ou contrárias às normativas federais vigentes, como órgão de lotação da GM-Rio (arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, XXXVI e LV; 37, caput; 144, § 8º da CF; art. 6º da Lei nº 10.826/2003; art. 16 da Lei nº 13.022/2014; Precedentes: ADPF 995; ADIs 5538 e 5948; ADC 38).

4. Que, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade material e formal dos dispositivos impugnados da Lei Complementar Municipal nº 282/2025, seja declarada, **por arrastamento**, a **nulidade de todos os atos administrativos e normativos** já praticados, que derivem direta ou indiretamente dos artigos ora impugnados, em especial: nomeações e contratações de servidores temporários ou comissionados.

5. Requer-se, ainda, que a presente decisão possua **eficácia erga omnes** e **efeito vinculante**, conforme o art. 102, § 2º, da Constituição Federal, impedindo que outros entes municipais adotem normas de mesmo teor, com a finalidade de preservar a unidade federativa, a padronização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e a eficácia das normas gerais estabelecidas pela União para as Guardas Municipais.

Em casos excepcionais, o STF pode admitir provas relacionadas a fatos

relevantes para subsidiar a decisão, a exemplo de: i) provas técnicas e documentais (estudos, dados estatísticos, laudos) que demonstrem o impacto da norma questionada; ii) informações de órgãos públicos ou entidades especializadas; iii) audiências públicas, entre outras provas admissiveis em direito para análise da violação ao preceito fundamental em discussão. Portanto, protesta por todos os meios de provas, pertinentes e não dispensáveis, a critério do Supremo Tribunal Federal, para o julgamento da questão constitucional em exame.

Atribui-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

São os termos em que pede e espera deferimento.

Brasília/DF, 25 de junho de 2025.

FERNANDO LUIS COELHO ANTUNES
Assinado de forma digital por FERNANDO LUIS COELHO ANTUNES
Dados: 2025.06.26 09:23:46 -03'00'

EDUARDO PAZINATO

OAB/RS nº 73.353

FERNANDO LUÍS COELHO ANTUNES

OAB/DF nº 39.513

ROL DE DOCUMENTOS:

1. Procuração.

2. CNPJ e Estatuto.
3. Ata da Assembleia e Ata de posse da Diretoria.
4. Dispositivo legal impugnado. Lei Complementar Municipal nº 282/2025, do Município do Rio de Janeiro.
5. IN/PF 310/2025 – Concessão de Arma de fogo para Guardas Municipais.